

Ärendenummer: CAS-133640-Q5D1C8

Hyregäst: Erica Güler

Full hyresåterbetalning – Kilsgatan 3, lgh 1202

Familjebostäder: Emma Saga

YRKANDE OCH GRUND

Full hyresåterbetalning – Kilsgatan 3, lgh 1202

Yrkande

Hyresgästen Erica A. Güler yrkar att **full hyra ska återbetalas från tillträdesdagen den 1 oktober 2025** till dess att lägenheten objektivt kan anses fullt beboelig och uppfylla kraven enligt **12 kap. jordabalken**.

1. Lägenheten har varit faktiskt obeboelig från tillträdesdagen

Full hyra saknar rättslig grund

Hyresgästen tillträdde lägenheten den **1 oktober 2025** och har därefter betalat **full hyra**.

Trots detta har hon **inte haft faktisk möjlighet att nyttja bostaden som permanent boende**.

Skälen är bland annat:

- kvarstående och påtaglig luktproblematik,
- misstänkta emissioner från byggmaterial och inredning,
- bristfälligt utredd och otillräckligt dokumenterad ventilation,
- tydliga fysiska symtom vid vistelse i bostaden, såsom huvudvärk och trötthet.

En bostad som inte kan användas för sitt avsedda ändamål är **inte brukbar enligt hyreslagens mening**.

När faktisk nyttjanderätt saknas föreligger **ingen rättslig grund för att ta ut full hyra**.

2. Befogade förväntningar vid inflyttning och faktisk konsekvens

Inflyttningen till lägenheten på Kilsgatan 3 var för hyresgästen en **planerad och efterlängtat flytt**.

Lägenhetens **storlek, planlösning och geografiska läge** motsvarade hyresgästens behov och var väl anpassade för hennes och familjens vardag.

Hyresgästen hade därmed **rimliga och befogade förväntningar** på att tillträda en bostad som var fullt beboelig vid inflyttning.

Att lägenheten vid tillträdet visade sig vara obeboelig har inneburit att:

- inflyttning inte kunnat ske trots fullgjord hyresbetalning,
- bostaden inte kunnat användas för sitt avsedda ändamål,
- planerad livs- och boendesituation fått skjutas upp.

Detta visar att det rör sig om en **väsentlig avvikelse** från vad hyresgästen med fog kunnat förutsätta vid tillträdet.

3. Särskilda hälsomässiga förutsättningar

Försiktighetsprincipen har varit nödvändig

Hyresgästen har därutöver särskilda hälsomässiga förutsättningar att ta hänsyn till, då hennes barn har **diagnostiserad astma**.

Detta innebär att exponering för bristfällig luftkvalitet, lukt eller misstänkta emissioner utgör en **förhöjd hälsorisk**.

Mot denna bakgrund har det varit nödvändigt att iaktta försiktighet, vilket ytterligare förklarar varför bostaden **inte kunnat nyttjas ens tillfälligt** i avvaktan på klarlagd och verifierad inomhusmiljö.

4. Lägenheten har stått tom före uthyrning

Fastighetsägaren har haft tid, möjlighet och ansvar

Lägenheten har stått tom under längre perioder före uthyrning.

Detta styrks genom folkbokföringsuppgifter från **Skatteverket**, där det framgår:

- vilka personer som varit folkbokförda i lägenheten,
- samt under vilka tidsperioder bostaden saknat boende.

Dokumentationen visar bland annat två längre vakanser, varav den senaste uppgick till cirka **60 dagar före hyresgästens tillträde**.

Fastighetsägaren har därmed haft:

- full faktisk möjlighet att undersöka bostadens skick,
- tillräcklig tid att vidta nödvändiga åtgärder,
- ingen tidsmässig press som kan ursäktas bristande utredning eller åtgärd.

Det rör sig således **inte** om brister som uppstått akut efter inflyttning.

5. Fastighetsägaren har trots detta valt att hyra ut lägenheten

Medveten underlåtenhet att uppfylla lagstadgade krav

Trots att lägenheten stått tom och trots kännedom om problem har fastighetsägaren:

- inte säkerställt att bostaden varit fullt beboelig vid uthyrning,
- inte genomfört någon sammanhållen, spårbar och tillräcklig utredning av inomhusmiljön,
- inte presenterat dokumentation som visar att ventilationen fungerar som ett sammanhängande system.

Att hyra ut bostaden under dessa förhållanden är **inte ett förbiseende**, utan ett **medvetet risktagande** där konsekvenserna lagts på hyresgästen.

Detta strider mot fastighetsägarens grundläggande skyldighet att tillhandahålla en **brukbar och hälsomässigt godtagbar bostad**.

6. Fastighetsägaren har inte uppfyllt sin bevisbörda

Antaganden och påståenden ersätter inte dokumentation

Fastighetsägaren har inte kunnat visa:

- spårbar och fullständig dokumentation av sanering efter tidigare brand,
- heltäckande mätningar som utreder inomhusluften i sin helhet,
- hur ventilationssystemet fungerar som ett sammanhängande system i lägenheten.

Vidtagna åtgärder har varit:

- fragmentariska,
- reaktiva,
- utan tydlig metod, omfattning eller helhetsansvar.

När fastighetsägaren inte kan styrka bostadens skick **väger hyresgästens dokumentation och faktiska upplevelse tungt.**

7. Fastighetsägarens uppgifter och åtgärder är internt motsägelsefulla

Slutsatserna saknar tillförlitlighet

Fastighetsägaren har vid olika tillfällen:

- lämnat motstridiga uppgifter om orsaken till luktproblematiken,
- använt begrepp såsom ”kanalrensning” inkonsekvent och utan spårbarhet,
- utlovat åtgärder som inte genomförts eller dokumenterats.

Detta framgår av skriftlig kommunikation, mötesanteckningar och ljudinspelningar från möten.

Sammantaget innebär detta att fastighetsägarens egna bedömningar **inte kan tillmätas tillräckligt bevisvärde.**

8. Fastighetsägaren har haft faktisk kännedom om bristerna

Ansvar kvarstår retroaktivt

Fastighetsägaren har:

- varit på plats i lägenheten vid upprepade tillfällen,
- haft möten i bostaden,
- mottagit skriftliga klagomål,
- informerats om hälsosymtom kopplade till vistelse i lägenheten.

Bristerna har därmed varit **kända, diskuterade och erkända**.

Ingen invändning om ”okänd brist” är möjlig.

9. Fastighetsägarens representanter har avstått från att vistas i lägenheten

Trovärdighetsbrist i bedömningen av brukbarhet

Hyresgästen har vid upprepade tillfällen föreslagit att fastighetsägarens representanter själva skulle vistas i lägenheten under en längre sammanhängande tid för att bilda sig en uppfattning om inomhusmiljön.

Detta har avböjts.

Att samtidigt göra gällande att bostaden är fullt brukbar, utan att själv vilja vistas i den under motsvarande förhållanden som förväntas av hyresgästen, **försvagar tillförlitligheten i fastighetsägarens bedömning**.

10. Ärendet är föremål för tillsyn hos myndighet

Bostadens skick är inte slutligt godkänt

Lägenheten är föremål för ett pågående tillsynsärende hos **Miljöförvaltningen**.

Detta innebär att:

- frågan om inomhusmiljö och hälsorisk inte är avslutad,
- bostaden inte är slutligt bedömd som godtagbar,
- fastighetsägarens egna bedömningar inte kan anses tillräckliga.

Att samtidigt ta ut **full hyra** för en bostad som är under aktiv tillsyn är oförenligt med hyreslagens skyddsintresse.

11. Hyresgästen har agerat korrekt, skyndsamt och samarbetsvilligt

Ingen jämkning kan riktas mot hyresgästen

Hyresgästen har:

- omedelbart rapporterat brister,
- möjliggjort upprepade besök,
- dokumenterat noggrant och strukturerat,
- inte förvärrat några skador,
- betalat hyra trots uteblivet nyttjande.

Det finns inget sakligt eller rättsligt underlag för att lägga ansvar på hyresgästen.

Samlad rättslig slutsats

När det beaktas att:

- lägenheten stått tom före uthyrning,
- fastighetsägaren haft tid, möjlighet och kännedom,
- bostaden hyrts ut utan att vara beboelig,
- nyttjanderätt i praktiken saknats,
- motsägelser och bristande dokumentation föreligger,
- särskilda hälsorisker förelegat,
- ärendet är föremål för myndighetstillsyn,

saknas rättslig grund för att ta ut eller behålla hyra.

Full hyresåterbetalning ska därför ske från tillträdesdagen

till dess att bostaden objektivt kan anses fullt beboelig.

Kort formulering

”Lägenheten har stått tom före uthyrning, vilket styrks av folkbokföringsuppgifter från Skatteverket. Fastighetsägaren har därmed haft tid och möjlighet att säkerställa bostadens beboelighet men har ändå valt att hyra ut den utan att uppfylla lagens krav. Samtidigt är lägenheten föremål för tillsyn hos Miljöförvaltningen. Under dessa omständigheter saknas rättslig grund för att ta ut eller behålla hyra.”